REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 75999/17 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio degli avv Francesco Storace e Marco Squicquero che la rappresentano e difendono come da procura in atti

ATTRICE

E

Controparte_1 , *CP_2* E *CP_3*

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'Avv. Marco Rossi che li rappresenta e difende come da procura allegata a comparsa di costituzione di nuovo difensore

CONVENUTI

E

Controparte_4 , contumace

CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice esponeva quanto segue: 1-di essere proprietaria degli interni 2, 2B, 3 e 4 del villino A nonché degli interni 1, 2, 6A, 6B, 6C, 8, 8B, 9, 10 del villino B siti in Roma, via Piccolomini 49, 2- che *Controparte_1* era proprietario degli interni 1/A e 1/B del villino A ed usufruttuario degli interni 5 sub 534 e 6 del villino A e degli interni 3, 7/A, 7/B, 7/C del villino B mentre *Controparte_5* era nudo proprietario degli interni 5 e 6 del villino A e proprietario dell'int. 4 del villino B laddove *[...]* *Controparte_6* era invece nuda proprietaria degli interni 3, 7/A, 7/B e 7/C (del villino A) e proprietaria dell'int. 5 del villino B, 3- che nell'anno 2004, in seguito a lavori edilizi, *Controparte_1* si era impossessato di alcuni spazi comuni utilizzandoli in via esclusiva ed annettendoli alle sue unità, 4- che detti spazi erano costituiti da: *a- l'ex vano ascensore e porzione del pianerottolo (di circa mq 5) al piano 4 della palazzina A (annessi all'appartamento int. 5), b- l'ex vano ascensore ed il vano tecnico dell'ascensore principale complessivamente di circa 12 mq ubicati al piano sottotetto della palazzina A (annessi all'int. 6), c- parte del pianerottolo di circa mq 5 posto al piano terra della palazzina A (annesso all' interno 1/A), d- locale asciugatoio (al*

piano seminterrato della palazzina B) già oggetto di precedente giudizio possessorio (conclusosi) e petitorio ex art. 1158 cc (in corso), e- cantine n.ri 4 e 6 che erano rimaste in comproprietà dei fratelli *CP_1* *ed f- ex vano ascensore al terzo piano della palazzina A*, 5- che, a mente dell'art. 1117 cc, detti beni erano di proprietà comune ed erano stati utilizzati in violazione dell'art. 1102 cc e, 6- che aveva, di conseguenza, subito anche danni dall'alterazione di detti beni comuni da quantificare equitativamente in €30000,00.
Ciò premesso chiedeva che fosse accertata l'illegittima occupazione di dette aree comuni da parte del convenuto *Controparte_1* e che quest'ultimo e/o gli altri convenuti (ove in possesso dei beni usurpati) fossero condannati al rilascio ed alla remissione in pristino dei luoghi. Chiedeva altresì che *Controparte_1* fosse condannato al pagamento, in suo favore, della somma di €30000,00 o di altra di giustizia a titolo di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo degli spazi oggetto di domanda, con vittoria di spese.
Si costituivano i convenuti indicati (come costituiti) in epigrafe affermando che tutti gli immobili che costituivano il condominio erano di proprietà di membri della famiglia *CP_1* che fra loro esistevano accordi verbali circa l'utilizzo degli spazi comuni e che i lavori erano stati effettuati in conformità con i titoli come confermato, per il locale asciugatoio, dall'esito di giudizio possessorio. Allegavano che il processo volto ad accertare l'usucapione del locale asciugatoio ex art. 1158 cc era pregiudiziale e che taluni degli spazi contestati non erano di proprietà comune. Eccepivano che *CP_3* e *Controparte_6* erano privi di legittimazione passiva in quanto nessuna condotta illecita era stata loro addebitata neanche dall'attrice. Evidenziavano che quest'ultima impediva agli altri partecipanti *l'uso comune dei locali creati nell'ex vano ascensore e posti al primo ed al secondo piano della palazzina A nonché delle cantine n. ri 2 e 3* appartenenti in comproprietà fra l'attrice e *Controparte_1* e che, dall'occupazione illegittima di detti spazi, era derivato un danno da quantificare in €30000,00. Ciò premesso chiedevano che le avverse domande fossero rigettate. In via riconvenzionale subordinata chiedevano che l'attrice fosse condannata alla restituzione degli spazi indebitamente occupati ed al risarcimento del danno per il mancato godimento di detti beni per un importo pari ad €30000,00 o ad altra somma di giustizia. Chiedevano infine che l'attrice fosse condannata al pagamento delle spese di riduzione in pristino della palazzina A e delle somme necessarie per la ristrutturazione i propri appartamenti al piano terra e quarto, da quantificare in un importo non inferiore ad €15000,00. Con vittoria di spese e risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

Veniva dichiarata la contumacia della convenuta *Controparte_4*, non costituitasi in giudizio. Espletata ctu, all'esito del giudizio venivano precisate le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11-2-2020 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Rimessa la causa sul ruolo per valutare se sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la domanda di usucapione separatamente proposta dall *CP_1* con riguardo al 'locale lavatoio', bene oggetto di domanda anche in questa sede, parte attrice ne confermava il passaggio in giudicato precisando di non avere interesse a 'coltivare nel presente giudizio la domanda di restituzione relativa al locale essiccatoio'.
La causa veniva quindi trattenuta ulteriormente in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3-2-2021 senza nuova concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In primo luogo deve affermarsi l'irrilevanza e l'inammissibilità in rito della richiesta dei convenuti costituiti di produrre 'per intero' l'atto di divisione del 29-7-1982, versato in copia senza allegati. Mentre, separatamente, è stata versata (sub 11) solo una piantina asseritamente raffigurante il quinto piano della palazzina A.
Per verificare se possa ritenersi superata la presunzione ex art. 1117 cc circa la proprietà comune degli ex vani ascensore di complessivi mq 12 circa (funzionalmente destinati all'uso comune) ubicati al piano quinto (sottotetto) della palazzina A e cioè se possano ritenersi assegnati in proprietà esclusiva in uno con l'appartamento interno 6 soccorre l'esame dell'atto di divisione sopra citato che costituisce titolo di acquisto e riscontro di quanto assegnato all *CP_1* in sede di divisione. Ebbene dall'atto di divisione versato dai convenuti in copia sub 1, unitamente alla comparsa, emerge che, per individuare la consistenza dell'immobile int. 6 e per verificare se in esso siano o meno compresi anche i locali ex ascensore, si deve avere riguardo a quanto convenuto a pag 16 dell'atto di divisione che descrive compiutamente l'immobile assegnato all *CP_1* Non invece al documento n. 11 (prodotto in sede di costituzione in bianco e nero) in quanto, contestato, non risulta sottoscritto e timbrato dal notaio come affermato nella postilla T22 donde manca il riscontro che sia effettivamente, quanto versato, un allegato all'atto di divisione. Né è consentito a parte convenuta, come richiesto in ultimo, di produrre gli allegati non versati tempestivamente in quanto la produzione sarebbe tardiva oltre i termini di decadenza di cui agli artt. 183 cpc e non motivata dalle avverse deduzioni ma da una carenza di prova. Inoltre dall'esame del citato doc. 11 non è dato rilevare che la colorazione (ricavabile dal colore più scuro di talune linee) abbia portato ad includere, nell'assegnazione, anche le scale ed il vano annesso. Considerato inoltre che l'attribuzione specifica di beni che si

presumono generalmente comuni (vano scale e locali ascensore) avrebbe dovuto risultare chiaramente dalla descrizione ‘testuale’ dell’immobile.
Si deve quindi evidenziare, quanto all’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da taluno dei convenuti, che la stessa sussiste solo laddove taluno di essi non sia proprietario/usufruttuario di alcuna delle unità esclusive esistenti nel villino A, costituitosi in condominio, alle quali le parti comuni oggetto di esame siano state accorpate considerato che sono parti di proprietà (comune) di tutti i proprietari di immobili nel detto villino (che sono litisconsorti necessari). Pertanto, ove anche l’atto illecito (di appropriazione) sia stato frutto della condotta di uno solo dei partecipanti, l’azione di rilascio e di riduzione in pristino (quest’ultima di natura reale) devono essere utilmente coltivate nel contraddittorio fra tutti i condomini e reca quali legittimati passivi anche coloro che risultano essere comproprietari/usufruttuari delle unità che indirettamente hanno tratto vantaggio dalla condotta illecita (posto l’incremento in senso quantitativo del diritto). Diversamente dall’azione volta a conseguire il risarcimento del danno in quanto di natura personale.
Ciò posto deve ritenersi pacifico che le porzioni di pianerottoli e locali ascensori oggetto di causa (sia con riferimento alla domanda attrice che a quella riconvenzionale) si trovano tutte nel *villino/palazzina A.* Donde i proprietari/usufruttuari aventi diritto a contraddire sono l’attrice quale proprietaria degli appartamenti interni 2, 3 e 4, *Controparte_1* quale proprietario dell’interno 1 al piano terra ed usufruttuario degli interni 5 e 6, *Controparte_5* quale nudo proprietario degli interni 5 e 6 e *Controparte_6* quale nuda proprietaria degli interni 3, 7/A, B e C. Come anche la convenuta contumace la quale, pur nell’assoluto silenzio delle parti, risulta assegnataria di immobili ubicati nel villino A come da atto di divisione prodotto. Le parti, oltre alla divisione, non hanno prodotto altri atti di acquisto successivi per verificare se vi siano altri soggetti attualmente proprietari di immobili nella palazzina/villino A (non è stato finanche prodotto l’atto di donazione della nuda proprietà in favore del figlio di *Controparte_1* né hanno chiarito come i convenuti (segnatamente la figlia di *CP_1* : *CP_6*) abbiano acquistato le unità loro attribuite dall’attrice in citazione. Tuttavia, non emergendo contestazioni, si deve concludere nel senso che tutte le parti in giudizio sono legittimate a contraddire nel presente processo quali partecipanti al condominio che di fatto si è costituito nel villino A in seguito alla divisione.
Considerato altresì che il solo bene situato nel diverso villino B (quindi in altro condominio) e segnatamente il locale lavatoio è oggetto di domanda che risulta rinunciata.

Ciò posto in linea generale si osserva che, laddove la controversia abbia ad oggetto *beni per destinazione o funzione condominiali (quali i pianerottoli delle scale ed i locali ascensori)*, opera la presunzione legale di condominialità come prevista dall'art. 1117 cc (la cui elencazione peraltro non è tassativa) che deriva sia dall'attitudine oggettiva dei beni al godimento comune e sia dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto mediante un titolo di acquisto dal quale, in maniera inequivocabile, risultino elementi tali da escludere la natura comune del bene (Cass. 4787/07).
Ebbene per tutti gli spazi che già costituivano parte dei pianerottoli delle scale o vani ascensore/locali tecnici (emergenze pacifiche ed accertate dal ctu) opera la suddetta presunzione essendo, i primi, parte integrante delle scale (ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1117 cc) ed i secondi parimenti destinati al godimento comune ed a servizio nell'interesse di tutti i partecipanti (v art. 1117 cc). Peraltro in comproprietà solo fra i proprietari dei singoli villini che hanno dato origine, per tali beni, a condomini parziali (art. 1123 comma 3 cc).
Per vincere tale presunzione di comproprietà e, quindi, per dimostrare di avere la proprietà esclusiva di detti beni occorre, come detto, che il *CP_7* convenuto, che assume di essere titolare di detto diritto reale esclusivo su beni gravati da presunzione di comproprietà, fornisca la prova di un titolo contrario con il quale egli abbia acquistato, appunto, la proprietà esclusiva dei beni stessi. E, per quanto riguarda il pianerottolo, più in particolare con la prova della destinazione separata in forza dell'atto costitutivo del condominio attesa l'essenziale destinazione delle scale (ma anche dell'ascensore) alla funzionalità del fabbricato per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura (Cass. 1568/99).
Occorre quindi precisare, alla luce di quanto allegato da parte convenuta, che l'acquisto della proprietà delle dette parti, trattandosi di beni immobili, deve avere la forma scritta prescritta a pena di nullità (art. 1350 cc); donde inidonei allo scopo sono gli eccepiti patti verbali asseritamente intercorsi fra le parti.
Parte convenuta risulta inoltre avere riconosciuto la proprietà comune della gran parte di detti beni come risulta dal fatto che ha riconosciuto che le parti hanno, in epoca successiva alla costituzione del condominio, effettuato, in accordo fra loro, lavori interessanti la trasformazione di fatto di detti locali/pianerottoli. Riconoscimento che si ricava anche dai capitoli come articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc al punto 6 dai quali emerge che la prova per testi (richiesta ma non ammessa) avrebbe dovuto essere articolata su circostanze, positivamente da accertare, quali: vero che 'i lavori realizzati al piano primo e quarto

della palazzina A .., *mediante i quali una piccola parte dei pianerottoli è stata inglobata agli appartamenti ivi adiacenti di proprietà di* Controparte_1 sono stati voluti di comune accordo oppure: vero che 'i lavori… *aventi ad oggetto la conversione del vano ascensore in ripostigli ed annessione*.. sono stati parimenti voluti..'.
Passando a trattare dei singoli beni oggetto di causa, tutti facenti parte del complesso immobiliare sito in Roma, via Nicolò Piccolomini 49 e segnatamente del villino A, si osserva quanto segue.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta e le condivisibili considerazioni dell'ausiliario hanno consentito di accertare che nessuno degli spazi comuni come meglio descritti in citazione è di proprietà esclusiva del convenuto Controparte_1 e/o degli altri condomini che sui singoli immobili di proprietà esclusiva oggetto di esame hanno diritti reali compatibili: con la conseguenza che non è rimasta così superata la presunzione di cui all'art. 1117 cc.
Quanto all'ex vano ascensore ed alla porzione di pianerottolo di servizio (di circa 5 metri quadri) adiacente la porzione immobiliare *interno 1 della palazzina A (di proprietà di* Controparte_1 *:v. atto di divisione) posti al piano terra* si osserva che, in assenza di documentazione che ne riveli la proprietà esclusiva in capo ad CP_1 [...], pur tuttavia risulta, il primo, in uso esclusivo al solo detto convenuto anche se è ubicato all'esterno dell'unità abitativa di proprietà di questi (ed è destinato a ripostiglio) mentre il secondo è oltre ad essere utilizzato in via esclusiva è stato finanche inglobato nell'appartamento int. 1 e nella particella 507.
In ordine all'ex vano ascensore ed alla porzione di pianerottolo di servizio adiacente la porzione immobiliare *interno 5 della palazzina A posti al piano quarto* si osserva che, pur in assenza di documentazione che ne riveli la proprietà esclusiva in capo ad Controparte_1 ed ad Controparte_5 (rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario dell'appartamento int 5), risultano essere stati illecitamente inglobati nel detto appartamento ad uso esclusivo dei predetti.
Quanto all'ex vano ascensore di servizio (di circa mq 12) adiacente la porzione immobiliare *interno 6 (sottotetto) della palazzina A posto al piano quinto* si osserva parimenti che, pur in assenza di documentazione che ne riveli la proprietà esclusiva in capo ad Controparte_1 ed ad Controparte_5 (rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario dell'appartamento int 5) come diffusamente già motivato, sono stati illecitamente inglobati nell'appartamento int. 6 ad uso esclusivo dei predetti.
Donde l'obbligo, in capo ad Controparte_1 e CP_3, di consentire all'attrice ed agli altri condomini del villino A il pari utilizzo a mente dell'art. 1102 cc, delle dette porzioni come sopra indicate (ai piani terra,

quarto e quinto- sottotetto della palazzina A) e come meglio descritte nell'elaborato redatto dall'ing. *Per_1* alle pagg. 6 e 7, che deve intendersi per qui trascritto.
Con la conseguente condanna dei predetti (*CP_3* , parimenti quale titolare di diritti reali sui beni) all'effettuazione dei lavori come specificamente indicati dal ctu Ing *Per_1* al punto 3 dell'elaborato del 19-9-2019, da intendersi per qui trascritto.
Non è emersa prova, invece, dell'occupazione di spazi comuni, da parte del convenuto o di altri, al piano 3 del villino A considerato fra l'altro che *Controparte_1* non risulta, all'esito di difficile ricerca in atti ed in assenza di contributo del ctu, titolare di diritti su immobili di proprietà esclusiva a detto piano (v. citazione) donde l'assenza di interesse all'appropriazione di uno spazio non contiguo ad immobile di sua proprietà esclusiva. Segue il rigetto della domanda di rilascio e di riduzione in pristino relativamente a tale bene.
L'azione risarcitoria è stata avanzata dall'attrice solo nei confronti di *Controparte_1* donde solo nei confronti di quest'ultimo può essere emessa una pronuncia.
La domanda risulta fondata attesa l'accertata illecita appropriazione di ben comuni con conseguente esclusione, dal godimento degli stessi, degli altri comproprietari.
La liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa non avendo, detti beni, un valore autonomo calcolabile secondo i criteri in uso per i beni immobili attesa la loro natura e funzione. Considerata la loro modesta dimensione, l'assai ridotta compromissione del transito e la circostanza che l'attrice è solo comproprietaria per quote millesimali dei beni, il danno può essere quantificato in €1000,00. Segue la condanna di *Controparte_1* al pagamento, all'attrice, dell'indicata somma con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Devono essere, invece, rigettate le domande avanzate dall'attrice volte a conseguire la restituzione delle cantine 4 e 6 in quanto asseritamente occupate in via esclusiva dal comproprietario *Controparte_1* .
In base ai principi generali sulla comunione ciascun comproprietario ha diritto di godere e di usare dei beni comini nei limiti, tuttavia, di cui all'art. 1102 cc. E devono regolamentarne l'uso in seno all'assemblea (in caso di inerzia si potrà invocare la norma di cui all'art. 1105 comma 4 cc). Ben possono quindi, i singoli partecipanti, occupare anche in via esclusiva i beni, ove consentito dagli altri comunisti, salvo l'obbligo di versare, se richiesto, la quota parte dei frutti agli altri che avranno il diritto di agire in giudizio per la ripetizione, ovvero per la divisione del bene. La domanda di rilascio non può essere quindi accolta avendo il convenuto diritto parimenti di godere del bene (art. 1102 cc) ed altre

essendo le azioni esercitabili dall'attrice per conseguire la tutela dei suoi diritti di comproprietaria.
Per gli stessi motivi a medesima conclusione si deve pervenire relativamente alla domanda riconvenzionale subordinata avanzata da parte convenuta con riguardo alla cantina n. 2 del villino b in catasto oggi sub 17 in quanto in *comproprietà fra attrice e* *Controparte_1* della quale quest'ultimo ha chiesto il rilascio.
A positivo scrutinio si deve pervenire invece con riguardo alla cantina n. 2 in quanto risulta di proprietà esclusiva di *Controparte_1* (v. atto di divisione): donde ha diritto di escludere dal godimento i terzi.
In assenza di riscontri in ordine ad un'attuale illecita occupazione non può essere emessa pronuncia di rilascio in danno di alcuno.
Deve infine essere rigettata la domanda riconvenzionale, avanzata da parte convenuta costituita, volta a conseguire la restituzione all'uso comune di spazi asseritamente occupati dalla sola attrice ai piani due e tre del villino A ed al risarcimento del danno (v. comparsa punti 3 e 4 delle conclusioni) in quanto nessun riscontro di detta appropriazione è stato fornito dai convenuti, onerati, che non hanno avanzato istanze istruttorie (v. memorie ex art. 183 cpc). Donde si deve utilizzare come unico riscontro quanto evidenziato nel corso dell'ispezione dall'ausiliario che ha riferito di avere rinvenuto i vani potenzialmente utilizzabili da tutti i condomini in quanto trovati aperti 'pur avendo notato l'esistenza di serrature'. Segue il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dai convenuti costituiti nei confronti dell'attrice.
Atteso l'esito del giudizio deve essere rigettata la domanda ex art. 96 cpc.
Condanna *Controparte_1* , in quanto risultato soccombente nonchè autore dei fatti illeciti contestati, a rifondere, all'attrice, le spese di lite.
Spese di ctu a carico di *Controparte_1* .

PQM

Definitivamente decidendo, nella contumacia di *Controparte_8* ed ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa, rinunciata o assorbita, ordina ad *Controparte_1* e *CP_3* di consentire anche all'attrice (ed agli altri condomini del villino A) il pari utilizzo delle porzioni come sopra indicate (ai piani terra, quarto e quinto- sottotetto della palazzina A) meglio descritte nell'elaborato redatto dall'ing. *Per_1* alle pagg. 6 e 7, che deve intendersi per qui trascritto.
Condanna i predetti proprietari/usufruttuari degli immobili cui sono stati accorpati i beni sottratti all'uso comune ad effettuare i lavori di riduzione in pristino come specificamente indicati al punto 3 dell'elaborato peritale del 19-9-2019 a firma dell'ing *Per_1* , da intendersi per qui trascritto.

Condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad €1000,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento danni.
Condanna *Controparte_1* a rifondere, in favore dell'attrice, le spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi €6500,00 di cui €700,00 per spese vive ed €5900,00 per compensi, oltre iva e cpa. Spese di ctu da porre a carico di *Controparte_1* .

ROMA 9-2-2021

Il Giudice
dott. Roberto Ghiron